

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عقد ايجار بانسيون طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996

انه في يوم الاحد الموافق 2026/5/10 ، حرر هذا العقد بين كلا من :-

اولا: السيد: نصر دسوقي عبد الحميد عبد الصمد :المقيم : ش جمال عبد الناصر نزلة السمان الهرم الجيزة ، ويحمل بطاقة رقم 29802012101278 .

(طرف اول مؤجر)

ثانيا :الشركة: المطعم الارجنتيني 2 ، بصفة رئيس مجلس الادارة السيد/ محمد ممدوح عبد الحميد مرسى ، ويحمل بطاقة رقم 26407212101657 ، الكائنة محل 2 الدور الارضى 157 شارع 26 يوليلو الزمالك قصر النيل .

(طرف ثانى مستأجر)

اقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد واتفقا على ما يأتي :-

بند تمهيدى

حيث يمتلك الطرف الاول (البنسيون) الكائن 21ش جمال عبد الناصر نزلة السمان الهرم الجيزة والذي يتكون من(مدخل للفندق + اربعة ادوار علوي + روف) وهو بنسيون مكون من 27 غرفة مجهزة ومفروشة بالكامل وعداد كهرباء وعداد مياه ، بحالة جيدة والمرافق صالحة للاستخدام وذلك لاستخدام نشاط فندقى.

البند الاول

البند التمهيدي جزء لا يتجزأ من بنود هذا العقد ومكملا ومتمما لبنوده .

البند الثانى

بموجب هذا العقد اجر الطرف الاول الي الطرف الثانى البنسيون سالف الذكر والمكون من) ريسبشن البنسيون بالدور الارضى+ اربعة ادوار علوي والذي يتكون الدور الاول من 6

غرف كاملة المرافق بالفرش للاستخدام الفندقى ، الدور الثانى 7 غرف كاملة المرافق بالفرش للاستخدام الفندقى ، الدور الثالث 7 غرف كاملة المرافق بالفرش للاستخدام الفندقى ، الدور الرابع 7 غرف كاملة المرافق بالفرش للاستخدام الفندقى + الروف) والفندق مفروش بالكامل وبحالة جيدة وذلك لاستخدام نشاط بنسيون .

البند الثالث

اتفق الطرفان على مدة هذا العقد وهى 10 سنوات فقط لا غير اى (عشر سنوات فقط لا غير) ، تبدأ هذه المدة من 2026/7/10 وتنتهى فى 2036/7/9 ، وهذه المدة من وقت تحرير العقد الى بداية مدة الايجار الفعلى هى مدة غير محسوبة لمدة الايجار المتفق عليها ولا يدفع لها قيمة ايجارية، وهذه المدة غير قابلة للتجديد الا باتفاق جديد وعقد جديد ، اى ينتهى العقد بانتهاء مدته دون حاجة الى تنبئة او اذار او حكم قضائى ، ويلتزم الطرف الثانى المستاجر بتسليم الطرف الاول البنسيون عند انتهاء مدة العقد فاذا لم يقم الطرف الثانى المستاجر بالتسليم فيعتبر وضع يده عليه بمثابة وضع يد غاصب بلا سند قانونى ويحق للطرف الاول المؤجر استصدار حكم قاضى من قاضى الامور المستعجلة بالطرد .

البند الرابع

اتفق الطرفان على ان تكون الاجر المستحقة لهذا العقد مبلغ وقدرة 220000 الف جنية (مائتان وعشرون الف جنية مصرياً فقط لا غير) ، تسلم كل يوم واحد فى الشهر ، تسلم باليد مقابل اىصال استلام عن قيمة المبلغ المستحق من يد الطرف الاول ، كما اتفق الطرفان على زيادة سنوية نسبة 10% كل سنة .

البند الخامس

اتفق الطرفان بأنة لايجوز بأي حال من الاحوال للطرف الثانى مستأجر تاجير (البنسيون) من الباطن او التنازل عن العقد للغير باي وجه من الوجوة وفي حالة مخالفة الطرف الثانى (مستاجر) هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبئة او اذار او حكم قضائى للفسخ .

البند السادس

. يترتب علي تاخير الطرف الثاني المستأجر في سداد الايجار ولو لمدة شهر واحد فقط في ميعاد الاستحقاق المبين بالبند الرابع يوم واحد في الشهر بهذا العقد يكون مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الي تنبيه او انذار او حكم قضائي بالفسخ مع احتفاظ الطرف الاول المؤجر بكافة حقوقه قبل الطرف الثاني في المطالبة بكل المستحقات المتأخرة بكافة الطرق القانونية .

البند السابع

اقر وتعهد الطرف الثاني مستاجر ان جميع ما يقوم به من تنظيمات مثل (الدهانات او لصق ورق الديكور او اضافة انشاءات او تعديل في العقار من ترميمات) او خلافة داخل او خارج يكون متنازل بها للمالك ، ولا يجوز بأي حال من الاحوال للطرف الثاني مستاجر المطالبة بقيمة واعادتها عند خروجه او القيام باعدام اي شئ قد تم اضافة الي البانسيون خلال فترة الايجار واذا خالف الطرف الثاني مستاجر ذلك يحق للطرف الاول المؤجر المطالبة بعودة ما كان عليه ومطالبة الطرف الثاني المستاجر بالتعويض الكامل عن اي ضرر تم ، واذا ظهر اي تلفيات في البانسيون من كسر حوائط او كسر في الصرف الصحي او كسر في الارضيات يكون ملتزم بها واعادة العين كما كان عليها عند الاستلام وملزم بترميمها .

البند الثامن

غير مسموح للطرف الثاني المستاجر بتغيير نشاط البانسيون الوارد بعقد الايجار الي اي نشاط اخر الا بموافقة كتابية من الطرف الاول المؤجر واذا خالف ذلك يفسخ العقد دون تنبيه او انذار او حكم قضائي .

البند التاسع

ان ظهرت اي ديون او قروض او رهونات او حكر بأسم المستاجر خلال مدة التأجير يقوم الطرف الثاني مستأجر بدفعها ومسئول عنها مسؤولية كاملة دون اية مسؤولية علي الطرف الاول مؤجر .

البند العاشر

اتفق الطرفان علي ان يكون الطرف الثاني مستأجر مسئول مسؤولية مدنية وجنائية اذا حدث اي شئ مخالف للقانون خلال فترة الايجار بهذا العقد كما اتفق الطرفان علي ان الطرف الاول المؤجر غير مسئول عن اي مسؤولية عن اي مخالفات مباني او تصريح ترميم او تصريح بمزاولة النشاط السياحي او مخالفات كهرباء او مخالفات مياة وضرائب نشاط خلال فترة الايجار بهذا العقد .

البند الحادي عشر

اتفق الطرفان علي انه لا يجوز للطرف الثاني مستأجر تعديل اي شئ من داخل البانسيون من اضافة حوائط او تعديل غرف او هدم حوائط الا بموافقة كتابية من قبل الطرف الاول المؤجر واذا خالف ذلك يفسخ العقد من تلقاء نفسه مع دفع جميع المصاريف الكاملة التي يقدرها اصحاب الخبرة لرجوع العين الي الحالة التي كان عليها عند الاستلام .

البند الثاني عشر

اتفق الطرفان علي انه في حالة اذا رغب الطرف الثاني مستأجر في ترك العين محل الايجار (البانسيون) خلال فترة مدة الايجار وجب عليه ان يقوم بانذار المؤجر قبلها بشهرين علي الاقل بخطاب رسمي علي يد محضر ، مع العلم ان يخصم منه نصف قيمة التأمين المقدم من قبل المستأجر .

البند الثالث عشر

اتفق الطرفان علي انشاء اسانسير للبنيون يتحمل كل طرف من الطرفين 50% من القيمة الاجمالية لمصاريف وتكلفة الاسانسير وبناء علي ما تم الاتفاق عليه ان يقوم المستأجر بدفع المبلغ كاملا ويقوم المؤجر بدفع الحصة الخاصة به علي اقساط بمبلغ عشرون الف جنية شهرياً تخصم من قيمة الايجار شهريا ابتداء من سنة بعد تحرير العقد من شهر 2027/7/1 .

البند الرابع عشر

اتفق الطرفان علي ان التأمين مبلغ وقدرة 1000000 الف جنية (مليون جنية مصرياً فقط لاغير) تأمين للمكان خلال مدة الايجار المتفق عليها ، كما اقر الطرف الاول باستلام مبلغ وقدرة 850000 الف جنية (ثمانمائة وخمسون الف جنية مصرياً) علي أن يقوم الطرف الثاني مستاجر بدفع باقي مبلغ التأمين وهو مائة وخمسون الف جنية خلال شهرين بداية من 2026/9/1 الي 2026/10/1 كل شهر خمسة وسبعون الف جنية ، علي أن يسترد مبلغ التأمين في نهاية عقد الايجار اذا لم تخصم اي مستحقات مالية او تلفيات علي العين محل الايجار .

البند الخامس عشر

اتفق الطرفان علي انه يلتزم الطرف الاول مؤجر استخراج مصالحة مباني للعين محل الايجار عند تفعيل حي الهرم لتقديم المصالحات والعمل بها وفتح باب التقديم ، علي ان يقوم المستاجر بدفع كامل مصاريف المصالحة ويتم خصمها من القيمة الايجارية خلال فترة الايجار المتفق عليها ويخصم كل شهر عشرون الف جنية من القيمة الايجارية ، وفي حالة اذا فتح باب التقديم للمصالحات ولم يتم التقديم من قبل المؤجر يقوم بدفع شرط جزائي مبلغ وقدرة 250000 الف جنية .

البند السادس عشر

اتفق الطرفان علي ان يقوموا بتسجيل العقد بالشهر العقاري ويزيل بالصيغة بالتنفيذية .

البند السابع عشر

اتفق الطرفان علي ان يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الي تنبيه او انذار او حكم قضائي اذا خالف اي بند من هذه البنود المتفق عليها .

البند الثامن عشر

اتفق الطرفان علي ان تكون محكمة الجيزة الابتدائية وجزائيتها هي المحكمة المختصة اذا نشأ اي نزاع لا قدر الله .

البند التاسع عشر

يتكون هذا العقد من ستة ورقات فقط لا غير .

البند العشرين

تحرر هذا العقد من نسختين بين كل طرف نسخة

الطرف الثاني المستأجر

الطرف الاول المؤجر

الشاهد الثاني

الشاهد الاول